

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2462/2547

บริษัทเทพปราณี (1991) จำกัด
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สกาวอุดร กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 55, มาตรา 56 วรรคสอง, มาตรา 142

การที่ไปแต่งทนายความของโจทก์ใช้ตราประทับของห้างหุ้นส่วนจำกัด ท. แทนที่จะใช้ตราประทับของบริษัทโจทก์ เป็นผลมาจากการหยิบตราประทับผิด อันเป็นการผิดพลาดบกพร่องในตัวผู้แต่งทนายความไม่ใช้การพิจารณาผิดระเบียบ แม้โจทก์จะยื่นคำร้องขอแก้ไขพร้อมกับยื่นใบแต่งทนายความที่ถูกต้องเข้ามาใหม่พร้อมคำแก้อุทธรณ์ อันเป็นระยะเวลาภายหลังจากที่ศาลชั้นต้นพิพากษาแล้ว ก็ชอบที่ศาลอุทธรณ์ภาค 4 จะสั่งสอบสวนหรือยอมรับการแก้ไขนั้นได้เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม ไม่ว่าฝ่ายจำเลยจะยกเอาข้อบกพร่องนี้ขึ้นอุทธรณ์ด้วยหรือไม่ การที่ศาลอุทธรณ์ภาค 4 วินิจฉัยว่าลายมือชื่อผู้แต่งทนายไม่เหมือนและไม่ใช้ลายมือชื่อของ บ. ก็เป็นการวินิจฉัยนอกประเด็น เพราะจำเลยอุทธรณ์ว่า บ. ลงลายมือชื่อและประทับตราของห้างหุ้นส่วนจำกัด ท. เป็นการกระทำในนามของห้างไม่ใช่บริษัทโจทก์ นอกจากนั้นบทบัญญัติตาม ป.วิ.พ. มาตรา 56 วรรคสอง ที่ว่าไม่ว่าเวลาใด ๆ ก่อนมีคำพิพากษา... นั้น มิได้หมายความว่าถึงก่อนศาลชั้นต้นมีคำพิพากษา เพราะบทบัญญัติดังกล่าวเป็นบทบัญญัติทั่วไปที่ใช้ได้ในทุกชั้นศาล เมื่อความสามารถในการฟ้องของโจทก์บกพร่องและโจทก์ได้ยื่นคำร้องขอแก้ไขพร้อมทั้งยื่นใบแต่งทนายความฉบับใหม่เข้ามาพร้อมกับคำแก้อุทธรณ์และศาลชั้นต้นรับขึ้นมาแล้ว เพื่อประโยชน์แห่ง

ความยุติธรรมจึงเห็นสมควรอนุญาตยอมรับการแก้ไขนั้น ดังนั้นอำนาจฟ้องที่ไม่สมบูรณ์จึงกลับเป็นอำนาจฟ้องที่สมบูรณ์มาแต่แรก โจทก์จึงมีอำนาจฟ้อง

โจทก์ฟ้องและแก้ไขฟ้องขอให้บังคับจำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินตามเช็คและดอกเบี้ย 2,040,516.50 บาท แก่โจทก์ พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ของต้นเงิน 1,899,244 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยทั้งสองให้การ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินจำนวน 1,899,244 บาท แก่โจทก์ พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2538 จนกว่าจะชำระเสร็จ แต่ดอกเบี้ยคำนวณถึงวันฟ้องต้องไม่เกิน 141,272.50 บาท ตามที่โจทก์ขอ

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 4 วินิจฉัยว่า ใบแต่งตั้งนายความโจทก์บกพร่อง การแก้ไขข้อบกพร่องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 56 คู่ความสามารถกระทำการใด ๆ ก่อนมีคำพิพากษา แม้มาตรา 66 จะให้อำนาจศาลทำการสอบสวนเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมก็ไม่ได้บังคับศาลต้องทำการสอบสวน เมื่อปรากฏว่าคดีนี้โจทก์ขอแก้ไขความบกพร่องเมื่อศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาแล้ว และเป็นการแก้ไขตามที่จำเลยทั้งสองอุทธรณ์เป็นปัญหาข้อกฎหมายขึ้นมาย่อมเป็นการไม่ชอบเมื่อใบแต่งตั้งนายความที่แต่งตั้งนายวัชรินทร์ มาศอมรพันธุ์ เป็นนายความบกพร่อง

นายวัชรินทร์จึงไม่มีอำนาจลงลายมือชื่อในคำฟ้องแทนโจทก์ ฟ้องโจทก์จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษากลับ ให้ยกฟ้อง

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "โจทก์เป็นผู้ทรงเช็คพิพาทซึ่งเป็นเช็คธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สาขาอุดรธานี เช็คเลขที่ 0374610 ลงวันที่ 30 กันยายน 2538 จำนวนเงิน 1,899,244 บาท มีจำเลยที่ 1 โดยจำเลยที่ 2 ลงลายมือชื่อและประทับตราของจำเลยที่ 1 เป็นผู้ส่งจ่ายเพื่อชำระหนี้ให้แก่โจทก์ เมื่อถึงกำหนดโจทก์เรียกเก็บเงิน ธนาคารตามเช็คปฏิเสธการจ่ายเงินโดยเหตุผลว่า มีคำสั่งให้ระงับการจ่าย

โจทก์ฎีกาประการแรกในปัญหาข้อกฎหมายว่า ใบแต่งตั้งทนายความของโจทก์ฉบับลงวันที่ 30 กันยายน 2539 ซึ่งนายบุญยืน แจ่มผล กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทโจทก์ลงชื่อแต่งตั้งนายวัชรินทร์ มาศอมรพันธุ์ เป็นทนาย แต่ใช้ตราประทับของห้างหุ้นส่วนจำกัดเทพปราณีเคหะการมาประทับโดยผิดหลง แต่ต่อมาในชั้นอุทธรณ์โจทก์ได้ทำการแก้ไขข้อบกพร่องโดยยื่นคำร้องขอแก้ไขและยื่นใบแต่งตั้งทนายความฉบับใหม่ลงวันที่ 4 กันยายน 2541 อำนาจฟ้องของโจทก์จึงสมบูรณ์แต่แรกแล้วนั้น เห็นว่า ใบแต่งตั้งทนายความฉบับลงวันที่ 30 กันยายน 2539 ระบุว่า บริษัทเทพปราณี (1991) จำกัด โดยนายบุญยืน แจ่มผล กรรมการผู้ลงชื่อผูกพันบริษัทได้เป็นผู้แต่งตั้งทนายความ และนายบุญยืน แจ่มผล ลงชื่อเป็นผู้แต่งตั้งทนายความ ทนายความผู้ได้รับการแต่งตั้งรับรองลายมือชื่อ ชั้นพิจารณานายบุญยืน แจ่มผล ก็เบิกความเป็นพยานในฐานะกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนโจทก์ นอกจากนั้นข้อเท็จจริงยังปรากฏว่า นายบุญยืน แจ่มผล เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการของห้างหุ้นส่วนจำกัดเทพปราณีเคหะการ ดังนั้น การที่ใบแต่งตั้งทนายความใช้ตราประทับของห้างหุ้นส่วนจำกัดเทพปราณีเคหะการแทนที่จะใช้ตราประทับของบริษัทโจทก์ จึง

มีเหตุผลน่าเชื่อว่าเป็นการหยิบตราประทับผิดเป็นการผิดพลาดบกพร่องในตัวผู้แต่ง
ทนายความ ไม่ใช้การพิจารณาผิดระเบียบ แม้โจทก์จะยื่นคำร้องขอแก้ไขพร้อมกับ
ยื่นใบแต่งทนายความที่ถูกต้องเข้ามาใหม่พร้อมคำแก้อุทธรณ์อันเป็นระยะเวลาภาย
หลังจากที่ศาลชั้นต้นพิพากษาแล้วก็ชอบที่ศาลอุทธรณ์ภาค 4 จะสั่งสอบสวนหรือ
ยอมรับการแก้ไขนั้นได้เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมไม่ว่าฝ่ายจำเลยจะยกเอาข้อ
บกพร่องนี้ขึ้นอุทธรณ์ด้วยหรือไม่ก็ตาม การที่ศาลอุทธรณ์ภาค 4 วินิจฉัยว่าลายมือ
ชื่อผู้แต่งทนายไม่เหมือนและไม่ใช้ลายมือชื่อของนายบุญยืน แจ่มผล ก็เป็นการ
วินิจฉัยนอกประเด็น เพราะจำเลยอุทธรณ์ว่า นายบุญยืน แจ่มผล ลงลายมือชื่อและ
ประทับตราของห้างหุ้นส่วนจำกัดเทพปราณีเคหะการเป็นการกระทำในนามของห้าง
ไม่ใช้บริษัทโจทก์ นอกจากนี้บทบัญญัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
มาตรา 56 วรรคสอง ที่ว่า ไม่ว่าเวลาใด ๆ ก่อนมีคำพิพากษา...นั้น มิได้หมายความว่า
ถึงก่อนศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาตามที่ศาลอุทธรณ์ภาค 4 วินิจฉัยแต่อย่างใด เพราะ
บทบัญญัติดังกล่าวเป็นบทบัญญัติทั่วไปที่ใช้ได้ในทุกชั้นศาล เมื่อความสามารถในการ
ฟ้องของโจทก์บกพร่องและโจทก์ได้ยื่นคำร้องขอแก้ไขพร้อมทั้งยื่นใบแต่ง
ทนายความฉบับใหม่เข้ามาพร้อมกับคำแก้อุทธรณ์และศาลชั้นต้นสั่งรับขึ้นมาแล้วเช่น
นี้ เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม ศาลฎีกาจึงเห็นสมควรอนุญาตยอมรับการแก้ไข
นั้น ดังนี้อำนาจฟ้องที่ไม่สมบูรณ์จึงกลับเป็นอำนาจฟ้องที่สมบูรณ์มาแต่แรก ที่ศาล
อุทธรณ์ภาค 4 พิจารณาว่าโจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย ฎีกาโจทก์
ข้อนี้ฟังขึ้น

ฎีกาของโจทก์ประการต่อไปเกี่ยวกับความรับผิดชอบของจำเลยทั้งสองในเช็ค
พิพาทซึ่งศาลอุทธรณ์ภาค 4 มิได้วินิจฉัย ศาลฎีกาเห็นสมควรวินิจฉัยไปโดยไม่ย้อน
สำนวน คดีนี้จำเลยทั้งสองให้การว่า ส่งจ่ายเช็คพิพาทเพื่อชำระหนี้แทนนายธนา เลิศ
เดชาเสวกชัย ก่อนเช็คถึงกำหนดพบว่าจำนวนหนีน้อยกว่าที่ระบุในเช็คพิพาทจึงสั่ง
ระงับการจ่าย ตรวจสอบแล้วจำนวนหนี้ที่ถูกต้องคือ 1,340,030 บาท นายธนาจึง

ชำระหนี้จำนวนนี้และโจทก์ได้รับครบถ้วนแล้ว แต่ในชั้นพิจารณานายธนพยาน จำเลยเบิกความว่า นายบุญยืน แจ่มผล เป็นกรรมการของโจทก์ นายบุญยืนเป็นหนี้ พยาน 600,000 บาท ภริยานายบุญยืนเอาเงินจากพยานไป 198,000 บาท และ พยานส่งจ่ายเช็คหนึ่งฉบับจำนวนเงิน 700,000 บาท จึงหักหนี้สองรายการแรกและ เช็คที่จ่ายให้ใหม่ก็ครบถ้วนจำนวนที่เป็นหนี้โจทก์ตามที่ได้เจรจาตกลงกันระหว่าง พยาน นายบุญยืนและจำเลยที่ 2 ในการที่ส่งจ่ายทั้งสองระงับการจ่ายเงินตามเช็ค พิพาท แต่พยานลืมของเช็คพิพาทคืน ซึ่งเห็นได้ว่าเป็นการอ้างเลื่อนลอยปราศจาก หลักฐานขัดแย้งกับคำให้การจำเลยและไม่สมเหตุผล ไม่น่าเชื่อ ผิดกับพยานหลักฐาน ของโจทก์นอกจากจะมีนายบุญยืน แจ่มผล กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนโจทก์ เบิกความเป็นพยานชี้แจงความเป็นมาของหนี้รายนี้พร้อมด้วยหลักฐานต่าง ๆ และ เช็คพิพาทเป็นพยานมีน้ำหนักน่าเชื่อว่าพยานจำเลย ฟังได้ว่าจำเลยทั้งสองเป็นหนี้ ตามเช็คพิพาทจึงต้องรับผิด ฎีกาของโจทก์ฟังขึ้น"

พืหากษากลับ ให้บังคับคดีตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

(สายนต์ สุรสมภาพ-สุรพล เจียมจูงไร-สมศักดิ์ เนตรมัย)

แหล่งที่มา

สำนักวิชาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

๒
ต้น

หมายเหตุ